

0001828-30.2018.8.26.0542
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Adalberto Vilalva Melo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ADALBERTO VILALVA MELO e MARCOS RIBAS BARBOSA JUNIOR, qualificados nos autos, foram acusados da prática de crime previsto no art. 155, §4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001828-30.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0001828-30.2018.8.26.0542
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Adalberto Vilalva Melo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ADALBERTO VILALVA MELO e MARCOS RIBAS BARBOSA JUNIOR, qualificados nos autos, foram acusados da prática de crime previsto no art. 155, §4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 13h20, na Rua André Dário Sanches, nº 36, Vila Ayrosa, nesta cidade e comarca de Osasco, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante o emprego de chave falsa ("micha"), 17 (dezessete) relógios de pulso, de marcas diversas, avaliados no total de R\$5.000,00 (cinco mil reais); 08 (oito) caixas de incenso, avaliadas em R\$2,00 (dois reais)

cada; 01 (uma) bolsa grande; 01 (um) aparelho de telefone celular, marca "Samsung", avaliado em R\$150,00 (cento e cinquenta reais); 01 (um) aparelho de telefone celular, marca "Motorola", avaliado em R\$300,00 (trezentos reais); 08 (oito) porta-joias, avaliados em R\$20,00 (vinte reais) cada; peças de bijuterias diversas, avaliadas no total de R\$1.000,00 (mil reais); 02 (dois) fones de ouvido, avaliados em R\$100,00 (cem reais) cada; 01 (um) carregador de telefone celular, modelo "iPhone", avaliado em R\$150,00 (cento e cinquenta reais); e 02 (dois) óculos de sol, marcas "Audi" e "Chilli Beans", avaliados em R\$200,00 (duzentos reais) cada, conforme auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 22/28 e auto de entrega de fls. 29/36, bens pertencentes à vítima Carlos Augusto Garcia.

Denúncia recebida em 24 de agosto de 2018 (fls. 394).

Réus citados. Respostas apresentadas.

Antecedentes juntados, bem como laudos periciais.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Em favor dos acusados, a defesa requereu a parcial procedência da ação penal, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A vítima foi ouvida e confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse que não estava na casa no momento do furto. Uma vizinha acionou a polícia. Foi até a delegacia apenas para registrar a ocorrência. A casa estava revirada, porta arrombada e alguns pertences que foram subtraídos (relógio, bijuterias, aparelhos de som, etc.), estavam dentro de uma mala.

Os policiais contaram que foram solicitados pela vizinha da vítima, que informou um furto em andamento. Chegando ao local, depararam-se com o réu colocando pertences da vítima no carro que estava estacionado bem próximo à residência. Ele foi abordado e informou que o comparsa ainda estava dentro do imóvel. O comparsa tentou se evadir pelo telhado, mas foi detido pelos policiais ao cair no terreno de um vizinho. Ambos estavam com chave mixa.

Ao serem interrogados, os réus confessaram a acusação. Narraram arrependimento e disseram que estão trabalhando.

Considerando o teor dos depoimentos, em especial as confissões, bem como a prisão em flagrante, dúvidas não existem quanto à autoria e materialidade delitivas. Comprovadas também as qualificadoras concurso de agentes e emprego de chave mixa (laudos periciais de fls. 437/456).

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama o desfecho condenatório. Sem lastro a alegada insuficiência probatória.

Passo a fixação da pena:

Os réus são tecnicamente primários. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base, para cada um, no mínimo legal.

Para ambos, presente a agravante reincidência e a atenuante confissão. Realizo a compensação das frações e mantenho a pena no mínimo legal.

Em razão da causa geral de diminuição do art. 14, inciso II do Código Penal e considerando o iter criminis percorrido, que pouco se distanciou da ação inicial, diminuo a sanção, para cada um, em 2/3 (dois terços).

Ante a ausência de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno como definitivos, para cada um, 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sob a égide do Direito Penal do fato e tendo em vista a conduta praticada, não obstante a reincidência, fixo, para ambos, regime aberto, adequado ao montante da sanção penal.

Com fulcro nas poucas informações sobre as condições econômicas dos sentenciados, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Por todo o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para:

a) CONDENAR ADALBERTO VILALVA MELO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO - REGIME ABERTO - e ao pagamento DE 03 (TRÊS) DIAS-MULTA, A RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO por dia de condenação, pela prática do crime tipificado art. 155, §4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

a) CONDENAR MARCOS RIBAS BARBOSA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO - REGIME ABERTO - e ao pagamento DE 03 (TRÊS) DIAS-MULTA, A RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO por dia de condenação, pela prática do crime tipificado art. 155, §4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prejudicada a substituição da reprimenda em razão da reincidência.

Por economia processual, passo à análise da prescrição da pretensão punitiva.

Decorreram mais de 04 (quatro) anos desde o recebimento da denúncia (24/08/18) até a presente data, sem marco interruptivo do lapso prescricional. Considerando a pena aplicada, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Observo que, conforme preconiza o art. 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, "é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes".

Se, em virtude da prescrição, não há mais a possibilidade de aplicação da sanção penal, ausente o binômio interesse-utilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de ADALBERTO VILALVA MELO e MARCOS RIBAS BARBOSA JUNIOR, qualificados nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com lastro no art. 107, inciso IV do Código Penal.

Autorizo xerox.

Após as devidas anotações, ao arquivo.

Sentença prolatada em audiência de forma oral. Saíram cientes as partes e renunciaram ao direito de recurso.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

OSASCO, 15 de dezembro de 2022